

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3637/2531

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นาย พัทธนันท์ เกษากับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 85

ป.รษฎากร มาตรา 121

พ.ร.บ.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2497 มาตรา 19

พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 19
บัญญัติให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้รับยกเว้นจากการเสียภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร ดังนั้น หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีขององค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยจึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์และรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยทั้งสองในฐานะผู้เช่าโทรศัพท์และผู้ค้าประกันชำระ
เงินค่าเช่าค่าใช้โทรศัพท์ที่ค้างชำระ จำเลยทั้งสองให้การว่า ไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตาม
ฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินค่าเช่าค่าใช้โทรศัพท์ที่ค้างชำระแก่
โจทก์จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นที่ยุติว่าโจทก์เป็นนิติบุคคล มีพลตรี
สมบัติ คามัษเฐียร เป็นผู้อำนวยการพลตรีสมบัติได้มอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข 1
ให้นายประหยัด หมายดีมีอำนาจดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสองได้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม

2525 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าโทรศัพท์หมายเลข 356707 ที่ชุมสายโทรศัพท์ นครศรีธรรมราชกับโจทก์ ปรากฏตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 2 โดยจำเลยที่ 1 ได้วางเงินประกันจำนวน 3,000 บาทไว้กับโจทก์ แล้วจำเลยที่ 1 ใช้บริการโทรศัพท์ตลอดมา จนถึงเดือนมิถุนายน 2526 ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ค้างชำระค่าเช่าค่าใช้โทรศัพท์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2525 ถึงเดือนมีนาคม 2526 เป็นเงิน 267,730.50 บาท จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้โดยขอผ่อนชำระ 3 งวด ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันปรากฏตามเอกสารหมายเลข 5 จำเลยที่ 1 ได้ชำระหนึ่งงวดแรกเป็นเงิน 92,739.50 บาทแล้ว คงค้างชำระงวดที่ 2 ที่ 3 เป็นเงิน 174,991 บาท และค้างชำระค่าเช่าค่าใช้โทรศัพท์ต่อมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2526 จนถึงเดือนมิถุนายน 2526 เป็นเงินอีก 13,458 บาท เงินที่ค้างชำระ 174,991 บาท โจทก์ได้หักเงินประกันมาชำระ 3,000 บาท จึงค้างชำระเงินจำนวนนี้ 171,991 บาท คงมีปัญหาตามที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ปิดอากรแสตมป์ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ และการหักเงิน 3,000 บาท ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ในปัญหาแรกที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 121 จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้นั้น ตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 19 บัญญัติให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้รับยกเว้นจากการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนั้นหนังสือมอบอำนาจของโจทก์จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายดังกล่าวและใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ชอบแล้ว... ฯลฯ..."

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ